

「수형자 취업 및 창업지원 업무 지침」 조문별 제·개정 사유서

1. 개정 이유

- 재검토 기한 도래에 따른 타당성 검토
 - 직업훈련과-5204(2022. 11. 22.) 「취업지원 활성화를 위한 교정맞춤형 구인구직 종합정보시스템 구축」 지시공문 반영
 - 행정규칙 속 어려운 용어 정비 등
 - 띄어쓰기 등 어문 규범 준수

2. 주요 개정 내용

- 지시공문(교정맞춤형 구인구직 종합정보시스템 구축) 관련 내용 반영(제14조, 제17조)
 - 매월 15일을 ‘취업정보 점검의 날’로 지정하여 취업·창업지원 관련 자료를 교정정보시스템으로 관리함
 - 교정기관 간 협력을 통해 수형자가 실제 취업을 하거나 창업한 경우, 의뢰한 기관은 ‘교정알선’ 실적에 반영하고 의뢰받은 기관은 ‘취업중계’ 실적에 반영함
- ‘교정행정정보시스템’을 ‘교정정보시스템’으로 수정(제14조, 제18조, 제24조, 제25조)

※ ‘교정정보시스템’ 정의 : 교정시설에서 통합적으로 정보를 관리하는 시스템을 말한다.(관련근거 : 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행규칙 제119조 3항)

3. 주요토의과제 : 없 음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : (1) 신·구 조문 대비표 첨부

(2) 규제신설·폐지 등 없음

신 · 구 조문 대비표

현행	개정(안)
제1조(목적) 이 지침은 「형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률」 제55조 및 제56조제1항에 따라 수형자의 사회생활 적응능력 함양과 성공적인 사회복귀를 위한 취업 및 창업지원 업무에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 지침은 「형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률」 제55조 및 제56조제1항에 따라 수형자의 사회생활 적응능력 함양과 성공적인 사회복귀를 위한 취업 및 창업지원 업무에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2조 ~ 제4조 (생략)	제2조 ~ 제4조 (현행과 같음)
제5조(외부위원의 위촉 등) 외부위원의 위촉, 위촉절차, 소속변경, 신분증, 활동분야, 자료제공, 준수사항, 교정시설 참관 등, 관리, 회의결과 기록, 예우 및 사기진작에 관한 사항은 「교정위원 운영지침」(제4조 제6항, 제5조 제2항, 제6조 내지 제12조, 제20조 제3항, 제22조 내지 제27조)을 준용한다.	제5조(외부위원의 위촉 등) 외부위원의 위촉, 위촉절차, 소속변경, 신분증, 활동분야, 자료제공, 준수사항, 교정시설 참관 등, 관리, 회의결과 기록, 예우 및 사기진작에 관한 사항은 「교정위원 운영지침」 제4조제5항, 제5조제2항, 제6조부터 제12조까지, 제20조제3항 및 제22조부터 제27조까지의 규정을 준용한다.
제6조 ~ 제9조 (생략)	제6조 ~ 제9조 (현행과 같음)
제10조(회의) ① 정책협의회 회의는 반기 1회 이상 개최하고 회장이 소집하며 그 결과의 기록·유지는 「형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행규칙」 제149조제2항을 준용한다.	제10조(회의) ① 정책협의회 회의는 반기 1회 이상 개최하고 회장이 소집하며 그 결과의 기록·유지는 「형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행규칙」 제149조제2항을 준용한다.

현행	개정(안)
② 회장은 제1항외에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정책협의회를 소집할 수 있다. 1. 법무부장관의 소집 요구가 있을 때 2. 위원 3분의 <u>1이상의</u> 요구가 있을 때 3. 그 밖에 회장이 필요하다고 인정하는 때	② 회장은 제1항외에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정책협의회를 소집할 수 있다. 1. 법무부장관의 소집 요구가 있을 때 2. 위원 3분의 <u>1 이상의</u> 요구가 있을 때 3. 그 밖에 회장이 필요하다고 인정하는 때
제11조(구성) ① (생략)	제11조(구성) (현행과 같음)
② (생략)	② (현행과 같음)
③ 전담반원은 직업훈련과(수용기록과) 소속 2명 이상, 사회복지과·분류심사과 소속 각 1명 이상으로 구성하되, <u>수형자직업능력개발훈련교사</u>가 재직 중인 기관에서는 직업훈련교사가 포함되도록 하여야 한다.	③ 전담반원은 직업훈련과(수용기록과) 소속 2명 이상, 사회복지과·분류심사과 소속 각 1명 이상으로 구성하되, <u>직업능력개발훈련교사</u>가 재직 중인 기관에서는 직업훈련교사가 포함되도록 하여야 한다.
제12조 제12조(근무) ① (생략)	제12조 제12조(근무) ① (현행과 같음)
② 취업전담반의 일일근무사항은 <u>취업전담반 운영일지(별지 제1호 서식)</u>에 기록·유지하여야 한다. ③ 소장은 취업전담반의 취업·창업지원 활동 실적을 별지 제2호 서식에 따라 기록·관리·유지하여야 한다.	② 취업전담반의 일일근무사항은 <u>별지 제1호 서식</u>에 기록·유지하여야 한다. ③ 소장은 취업전담반의 취업·창업지원 활동 실적을 별지 제2호 서식에 따라 기록·관리·유지하여야 한다.
제13조 (생략)	제13조 (현행과 같음)
제14조(자료관리 등) ① 유관기관 등이 발간한 <u>취업·창업관련</u> 유인물이나 자	제14조(자료관리 등) ① 유관기관 등이 발간한 <u>취업·창업 관련</u> 유인물이나 자

현행	개정(안)
체 생산한 자료는 종류별, 분야별 등 체계적으로 관리하여야 하며 수형자의 요청이 있을 경우 적극 제공하여야 한다. ② 취업전담반장은 취업·창업지원 관련 <u>각종 D/B는 교정행정정보시스템으로 관리하며, 매월 관리 상태를 점검하여 D/B가</u> 체계적이고 실용적으로 관리될 수 있도록 하여야 한다.	체 생산한 자료는 종류별, 분야별 등 체계적으로 관리하여야 하며 수형자의 요청이 있을 경우 적극 제공하여야 한다. ② 취업전담반장은 취업·창업지원 관련 <u>자료를 교정정보시스템으로 관리하며, 매월 15일을 ‘취업정보 점검의 날’로 지정하여 관련 자료가</u> 체계적이고 실용적으로 관리될 수 있도록 하여야 한다.
제15조(검사·조사 및 연구의뢰) ①(생략) ②(생략) ③ 소장은 필요한 취업 및 <u>창업관련</u> 검사·조사·연구를 자체적으로 실시하기 곤란한 경우에는 외부 전문기관 등에 의뢰하여 실시할 수 있다.	제15조(검사·조사 및 연구의뢰) ①(현행과 같음) ②(현행과 같음) ③ 소장은 필요한 취업 및 <u>창업 관련</u> 검사·조사·연구를 자체적으로 실시하기 곤란한 경우에는 외부 전문기관 등에 의뢰하여 실시할 수 있다.
제16조(생략)	제16조(현행과 같음)
제17조(교정시설 간 협력) ① 현재 <u>수용중인</u> 교정시설에서 다른 교정시설에 수형자 취업·창업지원을 위한 의뢰가 있을 경우 의뢰받은 기관은 이에 적극 협조하여야 한다. ② <u>취업·창업지원 실적은 실제 취업·창업을 한 교정시설의 통계로 하고 그 결과를 의뢰한 기관에 통보하여야 한다.</u>	제17조(교정시설 간 협력) ① 현재 <u>수용 중인</u> 교정시설에서 다른 교정시설에 수형자 취업·창업지원을 위한 의뢰가 있을 경우 의뢰받은 기관은 이에 적극 협조하여야 한다. ② <u>제1항에 따라 취업·창업지원 의뢰를 한 수형자가 실제 취업을 하거나 창업한 경우, 의뢰한 기관은 ‘교정알선’ 실적에 반영하고 의뢰받은 기관은 ‘취</u>

현행	개정(안)
제18조(교육계획의 수립) ① 소장은 매년 3월 <u>15일 까지</u> 취업·창업 교육 및 외부 전문기관 취업·창업 특별교육의 연간계획을 수립한다.	<u>업중계' 실적에 반영한다.</u> 제18조(교육계획의 수립) ① 소장은 매년 3월 <u>15일까지</u> 취업·창업 교육 및 외부 전문기관 취업·창업 특별교육의 연간계획을 수립한다.
② (생략)	② (현행과 같음)
③ 교육에 관한 사항은 취업전담반 운영일지 및 <u>교정행정정보시스템</u> 에 기록·유지하여야 한다.	③ 교육에 관한 사항은 취업전담반 운영일지 및 <u>교정정보시스템</u> 에 기록·유지하여야 한다.
④ 취업·창업 교육은 석방전교육, <u>허그일자리지원프로그램</u> 을 제외한 기관 자체 또는 외부 전문기관 협업(소자본 창업교육 등)으로 시행하는 교육으로, 석방전교육 등과 교육내용이 중복되지 않도록 편성하여야 한다.	④ 취업·창업 교육은 석방전교육, <u>허그일자리지원 프로그램</u> 을 제외한 기관 자체 또는 외부 전문기관 협업(소자본 창업교육 등)으로 시행하는 교육으로, 석방전교육 등과 교육내용이 중복되지 않도록 편성하여야 한다.
제19조 (현행과 같음)	제19조 (현행과 같음)
제22조(교육내용 및 평가) ① (생략)	제22조(교육내용 및 평가) ① (현행과 같음)
② 소장은 매회 교육실시 후 별지 제7호 서식에 따라 <u>교육만족도조사</u> 등 성과를 평가하여 그 결과를 다음 회 교육과정에 반영하여야 한다.	② 소장은 매회 교육실시 후 별지 제7호 서식에 따라 <u>교육 만족도 조사</u> 등 성과를 평가하여 그 결과를 다음 회 교육과정에 반영하여야 한다.
제23조 (생략)	제23조 (현행과 같음)
제24조(상담 등) ① (생략)	제24조(상담 등) ① (현행과 같음)
② (생략)	② (현행과 같음)
③ (생략)	③ (현행과 같음)
④ 전담반원은 제2항과 관련하여 필요	④ 전담반원은 제2항과 관련하여 필요

현행	개정(안)
한 경우 <u>교정행정정보시스템 상의</u> 분류심사 자료를 열람할 수 있다. ⑤ 취업·창업 관련 상담 등 필요한 사항은 <u>교정행정정보시스템에</u> 기록·유지하여야 한다.	한 경우 <u>교정정보시스템의</u> 분류심사 자료를 열람할 수 있다. ⑤ 취업·창업 관련 상담 등 필요한 사항은 <u>교정정보시스템에</u> 기록·유지하여야 한다.
제25조(취업·창업 기회 제공 등) ① (생략) ② (생략) ③ (생략) ④ 소장은 취업 및 창업을 희망하는 수형자의 지원을 위해 별지 제8호 서식의 개인별 취업 및 창업지원계획을 작성하고 <u>교정행정정보시스템에</u> 입력하여 관리하여야 한다.	제25조(취업·창업 기회 제공 등) ① (현행과 같음) ② (현행과 같음) ③ (현행과 같음) ④ 소장은 취업 및 창업을 희망하는 수형자의 지원을 위해 별지 제8호 서식의 개인별 취업 및 창업지원계획을 작성하고 <u>교정정보시스템에</u> 입력하여 관리하여야 한다.
제26조 ~ 제27조 (생략)	제26조 ~ 제27조 (현행과 같음)
[별지 4] 개인정보의 <u>수집·이용·제공에</u> 관한 동의서	[별지 4] 개인정보의 <u>수집·이용·제공에</u> 관한 동의서

현행

[별지 제4호 서식]

개인정보의 수집·이용·제공에 관한 동의서

본인은 「개인정보보호법」 제15조 제1항 제1호, 제17조 제1항 제1호, 제23조 제1호에 따라 본인의 개인정보를 수집·이용하거나 제3자에게 제공하는 것에 동의합니다.

개인정보 수집·이용

가. 수집이용 목적 : 수행자 취업 및 창업 지원
나. 수집 항목 : 성명, 생년월일, 죄명, 형명형기, 범죄경력, 범죄횟수 및 수용기간, 학력, 경력, 자격증, 직업훈련, 취창업교육, 건강 및 가족사항, 취업희망지역 및 직종

다. 보유 및 이용 기간 : 취업 및 창업 지원에 필요한 기간
라. 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있으며, 거부시 아무런 불이익이 없으나, 동의가 있어야만 취업 및 창업 지원이 가능합니다.

- 수집·이용 동의 여부 : 본인은 위와 같이 수집·이용함에 관하여 고지 받았으며 이를 충분히 이해하고, 귀 기관이 본인의 개인정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다.
동의함 ☐ 동의하지 않음 ☐ 신청인 서명인
- 민감정보 동의여부 : 귀 기관이 위 가. 목적으로 다음과 같은 본인의 민감정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다.(민감정보 : 죄명, 형명형기, 범죄경력, 범죄횟수 및 수용기간)
동의함 ☐ 동의하지 않음 ☐ 신청인 서명인

개인정보의 제3자 제공

가. 제공받는 자 : 채용희망기업체, 한국법무보호복지공단 등 취창업 지원기관
나. 제공받는 자의 이용 목적 : 출소예정자의 채용, 주거지원, 신용회복 등 사회복귀 지원

다. 제공할 개인정보의 항목 : 수집 정보(민감 정보 포함)
라. 제공받는 자의 개인정보 보유·이용 기간 : 개인정보가 제공된 날로부터 동의 철회 시 또는 제공된 목적을 달성할 때까지 보유·이용(단, 관계법령에 따라 보존할 필요성이 있는 경우는 규정에 따라 보존)

마. 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있으며, 거부시 아무런 불이익이 없으나 동의가 있어야만 채용 등 사회복귀 지원이 가능합니다.

- 제공 동의 여부 : 본인은 위와 같이 제공함에 관하여 고지 받았으며 이를 충분히 이해하고, 귀 기관이 본인의 개인정보를 제3자에게 제공하는 것에 동의합니다.
동의함 ☐ 동의하지 않음 ☐ 신청인 서명인
- 민감정보 동의여부 : 귀 기관이 위 나. 목적으로 다음과 같은 본인의 민감정보를 제공하는 것에 동의합니다. 민감정보 : 죄명, 형명형기, 범죄경력, 범죄횟수 및 수용기간
동의함 ☐ 동의하지 않음 ☐ 신청인 서명인
- ※ 민감정보의 제3자 제공은 특히 필요한 사유가 인정되는 예외적인 경우에만 제공됩니다.

제공된 정보는 동의한 내용 외 다른 목적으로 활용되지 않으며 제공 정보의 이용을 거부하고자 할 때에는 개인정보 관리책임자를 통해 열람, 정정, 삭제요구를 할 수 있습니다.

작성일자 20 . . .
OO 로도소(구치소)장 귀하
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡)

개정(안)

[별지 제4호 서식]

개인정보의 수집·이용·제공에 관한 동의서

본인은 「개인정보보호법」 제15조 제1항 제1호, 제17조 제1항 제1호, 제23조 제1항 제1호에 따라 본인의 개인정보를 수집·이용하거나 제3자에게 제공하는 것에 동의합니다.

개인정보 수집·이용

가. 수집이용 목적 : 수행자 취업 및 창업 지원
나. 수집 항목 : 성명, 생년월일, 죄명, 형명형기, 범죄경력, 범죄횟수 및 수용기간, 학력, 경력, 자격증, 직업훈련, 취창업교육, 건강 및 가족사항, 취업희망지역 및 직종

다. 보유 및 이용 기간 : 취업 및 창업 지원에 필요한 기간
라. 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있으며, 거부 시 아무런 불이익이 없으나, 동의가 있어야만 취업 및 창업 지원이 가능합니다.

- 수집·이용 동의 여부 : 본인은 위와 같이 수집·이용함에 관하여 고지 받았으며 이를 충분히 이해하고, 귀 기관이 본인의 개인정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다.
동의함 ☐ 동의하지 않음 ☐ 신청인 서명인
- 민감정보 동의여부 : 귀 기관이 위 가. 목적으로 다음과 같은 본인의 민감정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다.(민감정보 : 죄명, 형명형기, 범죄경력, 범죄횟수 및 수용기간)
동의함 ☐ 동의하지 않음 ☐ 신청인 서명인

개인정보의 제3자 제공

가. 제공받는 자 : 채용희망기업체, 한국법무보호복지공단 등 취창업 지원기관
나. 제공받는 자의 이용 목적 : 출소예정자의 채용, 주거지원, 신용회복 등 사회복귀 지원

다. 제공할 개인정보의 항목 : 수집 정보(민감 정보 포함)
라. 제공받는 자의 개인정보 보유·이용 기간 : 개인정보가 제공된 날로부터 동의 철회 시 또는 제공된 목적을 달성할 때까지 보유·이용(단, 관계법령에 따라 보존할 필요성이 있는 경우는 규정에 따라 보존)

마. 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있으며, 거부 시 아무런 불이익이 없으나 동의가 있어야만 채용 등 사회복귀 지원이 가능합니다.

- 제공 동의 여부 : 본인은 위와 같이 제공함에 관하여 고지 받았으며 이를 충분히 이해하고, 귀 기관이 본인의 개인정보를 제3자에게 제공하는 것에 동의합니다.
동의함 ☐ 동의하지 않음 ☐ 신청인 서명인
- 민감정보 동의여부 : 귀 기관이 위 나. 목적으로 다음과 같은 본인의 민감정보를 제공하는 것에 동의합니다. 민감정보 : 죄명, 형명형기, 범죄경력, 범죄횟수 및 수용기간
동의함 ☐ 동의하지 않음 ☐ 신청인 서명인
- ※ 민감정보의 제3자 제공은 특히 필요한 사유가 인정되는 예외적인 경우에만 제공됩니다.

제공된 정보는 동의한 내용 외 다른 목적으로 활용되지 않으며 제공 정보의 이용을 거부하고자 할 때에는 개인정보 관리책임자를 통해 열람, 정정, 삭제요구를 할 수 있습니다.

20 년 월 일
OOO 로도소(구치소)장 귀하
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡)